

징 계 요 구

1. 제 목 : 반함 금품 수취 행위 부적정
2. 징계대상자 : ○○○○○병원 ■■■■ ◇◇◇
3. 징 계 종 류 : 경징계(감봉)
4. 징계사유

가. 업무개요

위 직원은(이하 '징계대상자'라 한다) 2019. 7. 15. ○○○○○병원 ■■■■부에 입사하여 현재까지 장례식장에서 장례지도사 업무를 담당하고 있는 직원입니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무) 및 제6조의3(품위유지의무), 제9조의2(청렴의무) 제1항에 따르면 직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 맡은바 직무를 성실히 수행하여야 하며, 직원으로서 품위가 손상되지 않도록 하고 직무와 관련하여 직·간접적으로 사례·증여 또는 향응을 주고받아서서는 아니 된다고 규정하고 있습니다.

또한 공단 「한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령」 제33조(수수 금지 금품등의 신고 및 처리) 제1항제1호 및 제2항에 따르면 직원이 금품등을 제공받은 경우에는 이사장(또는 소속기구장)에게 지체 없이 신고하고 금품을 제공한 자에게 반환하거나 반환 의사를 밝혀야 한다고 규정하고 있습니다.

따라서 공단 임직원은 관계법령과 제규정을 준수하고 성실하게 직무를 수행하여야 하며 공단 직원으로서 품위를 유지하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 징계대상자는 2023.2월~3월경 입관식의 주 진행자인 ◆◆◆이 입관 중 반함(유족 동의 시 오만원권 3장 준비하도록 하여 반함에 사용)에 사용되었던 돈을 유족이 보는 앞에서 본인에게 전달하자 돈을 선반에 올려두었고, 입관식 종료 후에 ◆◆◆과 함께 나누어 가진 사실이 확인되었습니다.

해당 민원 신고(2023.3.21.)와 관련하여 ○○○○병원에서는 자체적으로 사실관계를 조사하였고, 이 과정에서 징계대상자와 ◆◆◆은 반함에 사용되었던 금품의 수취 사실을 인정(6건, 75만원)해 병원 행동강령책임관에게 신고 한 후, 유족에게 금품을 반환(5건, 60만원)하거나 행동강령 책임관에게 제출(1건, 15만원)하였으며, 본 사건과 관련하여 징계대상자는 6건 375천원 상당의 반환 금품을 수취한 것으로 확인되었습니다.

반함을 했던 유족 중 민원 신고자 외 다수는 장례지도사가 반함에 사용되었던 돈을 선반에 올려두는 것을 보았으나 장례식장의 관례상 주는 수고비로 생각하여 돌려달라고 하지 아니한 것으로 확인되었습니다.

5. 징계대상자의 주장

징계대상자는 2023.2월경 시작된 주 진행자 ◆◆◆의 반함 행위가 잘못된 행위임을 인지하였으나 이를 방조하고 입관식 종료 후에는 ◆◆◆과 함께 금품을 나누어 수취하였으며, 부적절한 행위였음을 인정하였습니다.

6. 결론

반함은 사례비, 금품등의 수수 등 오해의 소지가 있어 최근 행하지 않는 관례로 인식되고 있음에도 징계대상자는 ◆◆◆의 반함 행위를 방조하였고 유족에게 반함 금품을 돌려주지 않고 보이는 곳(선반)에 올려두었다가 ◆◆◆과 수취한 행위는 고의성이 있고 수동적인 부적절한 행위로 공단 「복무규정」의 성실의무 및 품위유지의무, 청렴의무를 위반한 것으로 판단됩니다.

따라서, 위 사람은 우리 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무) 및 제6조의3(품위유지의무), 제9조의2(청렴의무) 제1항, 「한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령」 제33조(수수 금지 금품등의 신고 및 처리) 제1항제1호 및 제2항, 「한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령」 제33조(수수 금지 금품등의 신고 및 처리) 제1항제1호 및 제2항을 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “경징계(감봉)” 처분을 요구합니다.

이 하 여 백

2023. 7.

감 사 이 병 구